

6

Santiago,

30 diciembre 2024

Resolución Exenta N°: 12030/24

Vistos:

1. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 14° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 194, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento. Por su parte el reclamante individualizado en nómina adjunta, dedujo insistencia en contra de PACIFICO CABLE S.A, domiciliada en Calle Barcelona N°1184, Valle Escondido De Paicavi, Concepción, Región del BioBio, en adelante la reclamada, por no ser acogido su requerimiento acerca de la tardanza en la baja del plan solicitado y pérdida de numeración telefónica asociada a la línea telefónica singularizada en la nómina.

2. Que, mediante Ord. N°822001, la Subsecretaría notificó, al Coordinador de Reclamos de la reclamada la circunstancia de la interposición de la insistencia, mediante transferencia electrónica de 17 de Diciembre de 2024, de acuerdo a lo señalado en el artículo 16° del Reglamento.

3. Que, mediante Ingreso Subtel N°159810, de 18 de diciembre de 2024, consta la respuesta de la reclamada que señala que acoge el reclamo presentado indicando que "Actualmente el reclamante cuenta con el plan Mi Móvil 100 Plus, por un valor mensual de \$4.990.-, asociado a la línea xxxx69648

Ante los dichos planteados por el reclamante, informo a Usted que, con fecha 12 de diciembre de 2024, personal del área Unidad de Respuesta de mi representada toma contacto telefónico con el reclamante, gestionando de esta manera el contrato por voz asociada a la reconexión del servicio indicado en el punto 1 de la presente.

En dicha llamada se le indica que no se emitirá cobros asociados al servicios en el periodo entre el 12 de diciembre de 2024 al 14 de enero de 2025, con el propósito de que pueda realizar la portabilidad numérica a la compañía que estime conveniente, dado que mi representada no cuenta con servicio prepago, información que recibe conforme. Registro de llamada ID_7191770.

La grabación que contiene la contratación mencionada, ha sido adjuntada a través de la Solicitud N° 159799, presentada el 18 de diciembre de 2024, en la Oficina de Partes OVP de la página web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). (ANEXO 1).

Finalmente, notifico a Usted que, quedamos a la espera de la remisión del expediente Resolución Exenta y que los antecedentes aportados demuestren que el accionar de Pacífico Cable SpA se encuentra dentro del marco regulatorio."

4. Que la facultad para suscribir bajo la fórmula "Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones" respecto de las resoluciones que resuelven en definitiva las insistencias de los reclamos que deduzcan los usuarios en virtud de lo dispuesto en el Título II del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, está delegada en el Jefe del Departamento Gestión de Reclamos, mediante la Resolución Exenta N° 470, de 2013, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando,

Que, del mérito de los antecedentes se desprenden las siguientes consideraciones:

1. Que, la materia del presente reclamo dice relación con la tardanza en la baja del plan solicitado y pérdida de numeración telefónica asociada a la línea telefónica singularizada en la nómina. El reclamante señala textualmente en este sentido que “Solía tener mi línea prepago en Mundo Pacífico, luego me cambié a plan, pero en el sector donde vivo no me llegaba señal por lo cual no podía utilizar dicho plan. Por lo cual solicité en innumerables ocasiones darme de baja del servicio lo cual nunca me dieron respuesta (adjunto conversaciones del 12 de junio en donde solicito darme de baja). Debido a que no me dieron de baja el servicio, dejé de pagar la cuenta y debido a ésto me bloquearon mi número xxxx69648. Este número es de suma importancia para mí ya que estoy esperando una llamada médica y ahora no podré recibirla. Para recuperar mi número me mencionaron que debo volver a contratar un plan móvil con Mundo Pacífico y recién ahí me habilitarán mi número. Lo cual me parece raro e injusto debido a una inoperancia de la empresa. Además, tal como adjunto en las fotografías, me pusieron muchas trabas para darme de baja. La empresa quedó de contactarse conmigo, no obstante, los datos de contacto estaban desactualizados. Necesito que habiliten mi número xxxx69648 sin tener que volver a contratar un plan puesto que ellos no me dieron de baja el servicio cuando se los solicité, teniendo en cuenta que pagué mi deuda completa. Para esto necesito que se comuniquen a mi actual número xxxx32067 o a mi correo vxxxxxxx@gmail.com
2. Que, respecto de la solicitud de término del plan postpago asociado a la línea objetada, el reclamante no adjunta solicitud alguna que dé cuenta de un término de contrato. No obstante esto la reclamada acredita en autos que la línea fue dada de baja por no pago oportuno de las cuentas.
3. Que, a mayor abundamiento, la reclamada adjunta un registro de audio sostenido entre una ejecutiva de la reclamada y el reclamante de fecha 12 de diciembre de 2024 que da cuenta de que se le informa al reclamante que al no existir en la compañía reclamada la modalidad de servicio prepago, la única forma de reactivar la línea y recuperar así su numeración, debe hacerlo mediante la contratación de un plan, lo que es aceptado por el reclamante de autos.
4. Que, para la protección de los derechos del reclamante, es indispensable asegurar el cumplimiento íntegro y oportuno de lo señalado en su carta de respuesta por la reclamada.

Y considerando, además, lo establecido en el Artículo 19° del Reglamento, SE RESUELVE:

ACOGER la insistencia presentada por el reclamante ya individualizado, en contra de PACIFICO CABLE S.A, quien deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en su carta de respuesta a la presente insistencia en orden a gestionar la reconexión de la línea bajo la modalidad postpago, además de no se emitir cobros asociados al servicio en el periodo entre el 12 de diciembre de 2024 al 14 de enero de 2025, con el propósito de que pueda realizar la portabilidad numérica a la compañía que estime conveniente.

El plazo para cumplir lo anteriormente señalado, será de 15 días hábiles, contados desde la notificación legal de la presente resolución. Sin perjuicio de ello, la concesionaria o ISP, deberá informar a esta Subsecretaría, en el transcurso de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente Resolución, la forma en que dará cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutive de este acto, citando o acompañando los documentos que le permitan regularizar la situación reclamada.

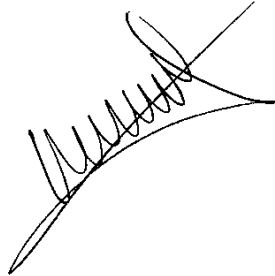
Dando cumplimiento a lo señalado en el inciso 4° del artículo 41° de la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, este Organismo Público hace presente que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59° del mismo cuerpo legal, asiste a la parte que se considere agraviada en todo o parte por la presente resolución, el derecho de presentar recurso de reposición ante este Organismo, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación. Lo anterior es sin perjuicio de los otros recursos de impugnación que la ley señalada le franquea, en los términos y plazos allí señalados.

Anótese y notifíquese a la reclamada y al reclamante en forma legal.

Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, resolvió don Danny Saavedra Silva, Jefe del Departamento de Gestión de Reclamos.

ROL N°: 1090759/24

OGL

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.